

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/811/25

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 59. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 59, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) (1) משך זמן החקירה המשטרתית לא יעלה על פרק הזמן הקצר ביותר הדרוש לבירור העניין החל מיום פתיחת החקירה, ובכל מקרה לא יעלה על תקופת הזמן הקבועה בפסקה (2);

(2) משך החקירה המשטרתית לא יעלה על התקופות המנויות להלן:

(א) בעבירה מסוג חטא – עד שישה חודשים;

(ב) בעבירה מסוג עוון – עד תשעה חודשים;

(ג) בעבירה שדינה מאסר מעל לשלוש שנים ולא יותר מעשר שנים – עד שמונה עשר חודשים;

(ד) בעבירה שדינה מאסר של עשר שנים ומעלה – עד עשרים וארבעה חודשים;

(3) על אף האמור בפסקאות (1), (2)(א) ו-(2)(ב), קצין משטרה בדרגת תת ניצב ומעלה רשאי, מטעמים מיוחדים שירשמו, להאריך את משך החקירה המשטרתית בעבירות מסוג חטא או עוון בתקופה נוספת שלא תעלה על שישה חודשים ולחזור ולהאריך תקופה זו פעם אחת נוספת;

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

(4) על אף האמור בפסקאות (1), (2)(ג) ו-(2)(ד), קצין בדרגת ניצב ומעלה רשאי, מטעמים מיוחדים שירשמו, להאריך את משך זמן החקירה המשטרתית בעבירות מסוג פשע בתקופה נוספת שלא תעלה על שישה חודשים ולחזור להאריך תקופה זו פעם אחת נוספת."

תחולה 2. הוראות חוק זה יחולו על חקירות שהחלו לאחר יום פרסומו.

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרת הצעת חוק זו היא להגביל את משך החקירה של אדם החשוד ואת עינוי הדין הנגרם עקב התארכותה. ההמתנה של אדם לתום החקירה המשטרתית, יכולה להביא לפגיעה בכבודו ובשמו הטוב של החשוד בשגרת חייו, מעמדו החברתי ובמקור פרנסתו.

הצעת החוק, מבטאת את החשיבות בהגבלת משך זמן החקירה, תוך שהיא יוצרת איזון בין הזכויות של החשודים והנחקרים לבין האינטרס הציבורי במיצוי הליכי החקירה עד תום ואכיפת החוק.

הצעת החוק קובעת משכי זמן שונים המותרים לחקירת חשודים שונים בהתאם לחומרת העבירה אותה ביצעו, מתוך הכרה במורכבות השונה של החקירה בעבירות מסוגים שונים.

במקרים יוצאי דופן, שבהם תידרש חקירה ארוכה יותר מן המקובל, קצין בדרגת תת ניצב יכול להאריך את משך זמן החקירה פעם אחת נוספת לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים בעבירות מסוג חטא ועוון.

בעבירות שהעונש עליהן הוא מאסר של למעלה משלוש שנים ולא יותר מעשר שנים יהיה רשאי קצין בדרגת ניצב להאריך את משך החקירה פעם אחת נוספת לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.

בעבירות שהעונש בגינן הוא יותר מעשר שנות מאסר, יוגבל משך זמן החקירה לעשרים וארבעה חודשים. קצין בדרגת ניצב יהיה רשאי להאריך את משך זמן החקירה פעם אחת נוספת לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.

יש לזכור שהחקירה היא רק השלב הראשון בהליך הפלילי. לאחריה עלולים לבוא הליכים משפטיים פליליים היכולים להתמשך לאורך שנים רבות.

התארכות ההליך הפלילי וההתרחקות ממועדי ביצוע העבירה (ככל שהתבצעה) מביא עמו לא פעם פגיעה הן ברמת הענישה והן בעשיית הצדק.

במחקר משווה שנערך בלשכה המשפטית של הכנסת נמצא כי במדינות שונות בעולם ישנה הגבלה על תקופת החקירה המשטרתית או דרישה לעמידה בקריטריונים של סבירות (ראו: הגבלות על משך זמן החקירה וקבלת החלטה בדבר העמדה לדין פלילי (20.3.2016)

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/8171aa75-2f7b-e511-80d1-00155d0ad6b2/2_8171aa75-2f7b-e511-80d1-00155d0ad6b2_11_8518.pdf

בספרד, כאשר מדובר "בחקירה פשוטה" הליכי החקירה יתבצעו על ידי המשטרה במהלך תקופה מקסימלית של שישה חודשים.

כאשר מוכרזת "חקירה מורכבת" יש לסיימה בתוך תקופה של שמונה עשר חודשים. השופט החוקר

רשאי להאריך את תקופת החקירה האמורה בשמונה עשר חודשים נוספים או בפרק זמן קצר יותר. יצוין כי פעולות חקירה חשאיות (כמו למשל האזנות) עוצרת את מרוץ הזמן האמור למשך תקופת ביצוען, וכך גם ההחלטה על השהייה זמנית של ההליכים בתיק. בצרפת, החקיקה אינה קובעת משך זמן מקסימלי שמעבר לו לא ניתן להמשיך חקירה פלילית. עם זאת, אורכן של חקירות אינו צריך להיות מעבר לפרק זמן סביר, בשים לב לחומרת העבירות, למורכבות החקירה ולצורך לשמור על זכויות החשוד. חקירות ארוכות יחסית דורשות הסבר והצדקה מטעם השופט-החוקר המפקח על עבודת החקירה של המשטרה. עוד נקבע בצרפת שאם בחלוף שנתיים ממועד פתיחתה החקירה טרם הסתיימה, השופט החוקר יכתוב החלטה מנומקת שבה יתייחס לפרמטרים דלעיל, יסביר את הגורמים להתארכות החקירה ואת ההצדקות להמשכה, ויצוין את הצפי לסיומה. באוסטריה, החקירה הפלילית מתבצעת על-ידי המשטרה בהתייעצות עם משרד התובע הציבורי הממונה על החקירה ומוביל אותה. משך זמן של הליכי החקירה הוא עד למועד הגשת כתב האישום או עד למועד קבלת החלטה על סיום אותם הליכים על-ידי הפסקתם או נקיטת צעדים חלופיים למשפט פלילי, אך זמן החקירה לא יעלה על שלוש שנים. בשווייץ, סעיף 5 לקוד הפרוצדורה הפלילית דורש מכלל הרשויות הרלוונטיות לעניין זה להימנע מעיכובים בלתי מוצדקים בניהול ההליך הפלילי כולו. מעבר לכך החקיקה אינה מציינת הגבלות זמן ספציפיות. הכלל הוא שכל הליך פלילי צריך להסתיים תוך פרק זמן סביר, כאשר שאלת הסבירות תלויה בנסיבות המקרה, תוך התייחסות לקריטריונים הרלוונטיים הבאים: התנהגות האדם נשוא ההליך, התנהגות הרשויות הרלוונטיות ומורכבות המקרה. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שרון מרים השכל (פ/53/24).

הצעת חוק זוהי לפ/53/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)